

1500869-03.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500869-03.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2150826/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 18301493 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1528/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2150826 - 07º D.P. PIRACICABA, 1528/21/922 - 07º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS CESAR ALVES

Vítima:

A IDENTIFICAR

Artigo da Denúncia:

*

Tramitação prioritária

Aos 03 dias do mês de fevereiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) ELIAS CÉSAR ALVES, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Raphael Monteiro Júnior e Francisco Oriel de Andrade.

Ausente o acusado Elias César Alves o qual, ao ser intimado pelo Oficial de Justiça, foi orientado a comparecer ao forum local uma vez que não possui e-mail

para envio do link (fls.143), porém, não o fez.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Raphael e Francisco) pelo sistema virtual.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o réu foi devidamente intimado (fls.143) e não compareceu nem virtual e nem presencialmente, DECRETO A SUA REVELIA.

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

ELIAS CESAR ALVES está sendo processado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

ADITO A INICIAL PARA CONSTA QUE O FURTO NARRADO FOI PRATICADO TAMBÉM MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ou seja, conforme prova oral e laudo de fls. 145/153, o réu, além de empregar escalada, rompeu uma cerca elétrica (concertina) a porta para acessar a residência da vítima.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de junho de 2021, por volta de 00h14min, na Rua João Crisóstomo, n.º 172, Bairro Paulista, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, ELIAS CESAR ALVES, qualificado e indiciado às fls. 05 e 15/21, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada, fios elétricos residenciais (auto de apreensão fls. 09/11) que guarneciam o imóvel situado no local.

Segundo apurado, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, ELIAS – que se dedica à prática de delitos patrimoniais1– se dirigiu ao imóvel situado no endereço acima para a prática de furto. Após transpor muro e portão que cercam o imóvel, ingressou nas dependências e subtraiu fios elétricos diversos. Em seguida, deixou o local levando os objetos. 1 Inobstante ostentar condenação por furto qualificado e encontrar-se em cumprimento de pena (0003880-10.2020.8.26.0451), foi preso em flagrante por furto no dia 09.03.21: em liberdade desde 17.03.21, voltou a praticar delito patrimonial ora imputado no mesmo bairro - Paulista.

Momento depois, foi abordado por guardas civis designados para patrulhamento na localidade, reiteradamente perturbada por furtadores contumazes. Em sua posse foram recuperados os fios elétricos. Informalmente, ELIAS confessou a prática delitiva e indicou o local onde furtara os fios (fls. 03/04).

Na delegacia, ficou silente (fls. 05). Os materiais foram recuperados e serão oportunamente restituídos (auto fls. 09/10 e foto fls. 11).

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Raphael Monteiro Junior – Guarda Municipal – confirmou os fatos. Que abordou o réu em poder de fios elétricos e ele confessou os fatos. Que viu vestígios de escalada e rompimento de obstáculo na casa da vítima.

No mesmo sentido, Francisco Oriel de Andrade – Guarda Municipal.

Réu revel.

NÃO HÁ DÚVIDAS

Há o flagrante que traz a certeza visual do crime e sua autoria, bem assim o horário de repouso noturno.

Há o laudo de fls. 145/153 que confirma a escalada e o rompimento de obstáculo.

Há a prova oral.

DA PENA

Providenciadas nos autos a FA e respectivas certidões (fls. 31/35): ELIAS CESAR

ALVES é reincidente específico – condenado por furto nos autos n.º 1500551-

25.2018.8.26.0599 (fls. 31 – TJ em 05.03.20: processo execução n.º 0003880-

10.2020.8.26.0451), e é processado pela mesma prática nos autos n.º 1500397-

02.2021.8.26.0599, pelo qual se encontrava em liberdade provisória desde 18.03.2021

(fls. 31/32);

Pena acima do mínimo legal, regime semiaberto.

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da presente ação penal condenando-se o réu como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Elias Cesar Alves foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, II, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 88-89), no dia 04 de junho de 2021, por volta de 00h14, na rua João Crisóstomo, n.º 172, bairro Paulista, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Elias, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada, fios elétricos residenciais (auto de apreensão fls. 09-11) que guarneciam o imóvel situado no local.

Ainda de acordo com a inicial, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, Elias se dirigiu ao imóvel situado no endereço acima para a prática de furto. Após transpor muro e portão que cercam o imóvel, ingressou nas dependências e subtraiu fios elétricos diversos. Em seguida, deixou o local levando os objetos. Momento depois, foi abordado por guardas civis designados para patrulhamento na localidade, reiteradamente perturbada por furtadores contumazes. Em sua posse foram recuperados os fios elétricos. Informalmente, Elias confessou a prática delitiva e indicou o local onde furtara os fios.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 5).

Em solo policial, Raphael Monteiro Junior, guarda municipal, narrou que: "estava em patrulhamento preventivo de rotina em companhia de seu parceiro GCM Oriel, que ambos possuíam uma Ordem de Serviço para patrulhar as ruas do bairro Paulista, no quadrilátero compreendendo a Rua Benjamin, Avenida Dr. Paulo de Moares e Avenida Nove de Julho, pois moradores reclamavam dos reiterados furtos de residências naquele logradouro, nesta data patrulhavam pela rua João Crisóstomo, próximo ao numeral 172, quando visualizaram o autuado na posse de fios de eletricidade, do lado externo da rua dava para vislumbrar o local da subtração, imóvel numeral 172, o autuado admitiu aos guardas civis que acabara de subtrair tais objetos, aproveitando-se que a residência estava desocupada, que também se dirigiu até a av. Dr. João Conceição, 730, no imóvel também desocupado e admitiu que também havia subtraído fiação daquele local, os guardas civis tentaram localizar os proprietários, porém não foi possível. O imóvel da av. Dr. João Conceição, 730, está para ser locado pela Imobiliária Bortoleto Imóveis, o seu representante não foi localizado e não compareceu para prestar declarações, que diante do estado flagrancial deu voz de prisão ao autuado pela prática de furto" (fls. 03).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Francisco Oriel de Andrade (fls. 04).

Às fls. 31-33, certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0003880-10.2020.8.26.0451 - furto - trânsito em julgado em 5/3/2020).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9-11 e laudo de exame do local dos fatos de fls. 145-153 que indica a existência de marcas recentes de escalada no imóvel.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvido Raphael Monteiro Junior, guarda municipal. Relatou que estava com o parceiro Oriel patrulhando a área dos fatos. Deparam-se com um indivíduo carregando uma quantidade grande de fios, na rua, caminhando apressadamente. Observaram que a casa ao lado em que o indivíduo estava tinha marcas na parede. O indivíduo confirmou que tinha retirado os fios desse local e de um outro endereço, ao qual também levou os guardas. Não viram como o réu ingressou nas casas. Pelo que observaram, o réu pulou porque a concertina estava rompida. A concertina ficava em cima de um portão de ferro vazado. A porta estava estourada. Não conhecia o réu. Detiveram-no e o conduziram à delegacia.

b) Na sequência, foi ouvido o guarda municipal Francisco Oriel de Andrade. Trouxe aos autos as mesmas informações do companheiro de farda. O réu Elias Cesar Alves é revel.

Aditada a denúncia para inclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo.

- PRELIMINAR

Requer-se o não recebimento do aditamento da denúncia, posto que extemporânea.

- DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA

Tendo em vista o valor dos bens e que nada foi subtraído, o caso é de absolvição por atipicidade material da conduta, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse contexto, de início, saliente-se que insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, como afirma, a propósito, Paulo Queiroz:

"O princípio da insignificância constitui, portanto, um instrumento por cujo meio o juiz, em razão da manifesta desproporção entre crime e castigo, reconhece o caráter não criminoso de um fato que, embora formalmente típico, não constitui uma lesão digna de proteção penal, por não traduzir uma violação realmente importante ao bem jurídico tutelado" (Direito penal: parte geral, v. 1. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 91).

Dinamizando a incidência da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, fixou o entendimento sobre a necessidade da verificação de quatro pressupostos para sua aplicação: a) a pequena ofensividade da conduta do agente; b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) nenhuma periculosidade social da ação; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada:

"E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R\$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOCTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social." (HC 84412, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 19/10/2004).

Este julgado tornou-se o verdadeiro leading case da matéria e vem sendo reiterado por inúmeras decisões, tanto do próprio Supremo Tribunal Federal, quanto deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes: a) no STF: HC 97129/RS, Min. Rel. Eros Grau; HC 97189/RS, Min. Rel. Ellen Gracie; STF, HC 96496/MT, Min. Rel. Eros Grau; HC 105974, Min. Rel. Ayres Britto; HC 93393, Min. Rel. Cezar Peluso; HC 93453, Min. Rel. Joaquim

Barbosa; b) no STJ, RHC 23.376/MG, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho; HC 198996/SC, Min. Rel. OG Fernandes; HC 34626/MG, Min. Rel. Félix Fischer; STJ, HC 18314/RJ; HC 139015/SP, Min. Rel. Og Fernandes; HC 122435/MG, Min. Rel. Celso Limongi.

Ora, a aplicação do princípio da insignificância é uma questão de política criminal, afastando a intervenção penal para delitos que, do ponto de vista jurídico-penal, são considerados menos reprováveis. E, ao fazê-lo, permite-se que o poder punitivo seja exercido de forma mais enérgica em relação aos delitos que, efetivamente, atentam contra a paz social.

Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da insignificância não irá causar qualquer desamparo à vítima. Pelo contrário, o que se postula é que seja reconhecida a insignificância do ponto de vista jurídico-penal. Ou seja, o que se requer é o afastamento das consequências jurídico-penais. Com isso, a vítima, caso entenda que tenha sofrido algum tipo de prejuízo, ainda poderá pleitear a devida reparação na esfera civil, eis que a sentença que reconhece a atipicidade da conduta não produz coisa julgada na esfera extrapenal (CPP, art. 67, III). Percebe-se, dessa forma, que somente se justificaria manter a persecução penal para assegurar à vítima um título executivo judicial, eis que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar (CP, art. 91 c. c/ CPC, art. 515, VI). Todavia, é necessário separar as esferas penal e civil e, assim, retiradas as consequências jurídico-penais da conduta, não se justifica a manutenção do processo penal, seja por causa dos inúmeros gravames que serão causados ao imputado, seja pelo fato que os interesses da vítima – meramente econômicos – ainda estarão amparados pelo ordenamento.

Se é assim, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos guardas, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a reincidência que deverá ser compensada com a confissão, ainda que seja apenas a informal.

c) Do repouso noturno

Na terceira etapa de dosimetria de pena, é de rigor o afastamento da majorante do repouso noturno. Isso porque, conforme se infere da redação do § 1º do art. 155 do Código Penal, é imprescindível a perturbação do repouso noturno, o que não se pode considerar ter ocorrido. É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“De outro lado, é o caso de afastamento da majorante do repouso noturno, visto que não se aplica a furtos praticados a estabelecimento comerciais, como no caso. Prevê o referido dispositivo: 'A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.' Imprescindível, portanto, que se trate de residência efetivamente habitada, cujos moradores estejam repousando e, portanto, a vigilância sobre o seu patrimônio esteja reduzida” (TJ-RS, Apelação n. 70079752069, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, grifos nossos).

Sendo assim, requer seja afastada a majorante, eis que não ocorreu a “perturbação do repouso noturno”, pois a residência se encontrava desocupada.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ELIAS CESAR ALVES, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II, do Código Penal, porque no dia 04 de junho de 2021, por volta de 00h14, na Rua João Crisóstomo, n.º 172, Bairro Paulista, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada, fios elétricos residenciais (auto de apreensão fls. 09/11) que guarneciam o imóvel situado no local.

Segundo a denúncia, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, Elias – que se dedica à prática de delitos patrimoniais – se dirigiu ao imóvel situado no endereço acima para a prática de furto.

Após transpor muro e portão que cercam o imóvel, ingressou nas dependências e subtraiu fios elétricos diversos. Em seguida, deixou o local levando os objetos.

Momento depois, foi abordado por guardas civis designados para patrulhamento na localidade, reiteradamente perturbada por furtadores contumazes. Em sua posse foram recuperados os fios elétricos.

Informalmente, Elias confessou a prática delitiva e indicou o local onde furtara os fios (fls. 03/04). Na Delegacia, ficou silente (fls. 05).

Os materiais foram recuperados e serão oportunamente restituídos (auto fls. 09/10 e foto fls. 11).

A denúncia foi recebida (fls. 90/91), o réu foi citado (fls. 98), apresentando resposta escrita, na qual alegou que se manifestará sobre o mérito no final da instrução e requereu a liberdade provisória (fls. 102/106).

O recebimento da denúncia foi mantido, concedendo-se liberdade ao réu e designando audiência virtual (fls. 112/114).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas 02 testemunhas em comum, sendo decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram, inclusive o Ministério Público aditou a denúncia, para acrescentar à acusação a qualificadora do arrombamento.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, recebo o aditamento da denúncia, tendo em vista a prova pericial acrescida após o oferecimento da denúncia e aprova oral hoje produzida. Não havendo outras provas a serem produzidas, passo à prolação da sentença.

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e pela fotografia de fls. 11.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu.

Durante a fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05) e, em Juízo, deixou de comparecer, para ser interrogado.

A autoria criminosa, mesmo assim, é certa e deve ser atribuída ao réu. Vejamos.

As vítimas não foram localizadas.

O guarda municipal Raphael Monteiro Júnior narrou que atendiam ordem de serviço, quando se depararam com um indivíduo carregando uma quantidade de fios consideráveis, em passos apressados, na rua. ele foi abordado e observaram que a casa ao lado tinha vestígios de arrombamento. O réu acabou confessando que tinha subtraído os fios dessa casa e de outra, na rua João Conceição, local por ele apontado. Na primeira casa, pelo que percebeu, o réu pulou o portão de ferro, porque a concertina estava seccionada. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido, o também guarda municipal Francisco Oriel de Andrade afirmou que confirmou que estavam trabalhando, quando se depararam com o réu andando apressadamente com vários pedaços de fios na mão. Ele foi abordado e indagado sobre os fios. O réu mostrou uma residência ao lado, que estava arrombada, dizendo que tinha retirado os fios dessa residência. A concertina próximo ao portão da casa estava arrombada. Ele também falou que também tinha entrado numa outra residência, em endereço que ele mesmo os levou, na rua João Conceição. As residências estavam sem moradores. A GCM já tinha recebido várias informações de furto no local. Não conhecia o réu. os fatos se deram de madrugada.

Com efeito, a autoria restou comprovada nos autos em relação ao réu.

O réu não apresentou qualquer versão sobre os fatos.

Os guardas municipais descreveram que avistaram o réu na posse de fios elétricos, em frente de uma residência desocupada. Ele foi abordado e, do lado de fora do imóvel, já conseguiram ver que a concertina danificada. O réu confessou a subtração dos fios e a vítima não foi localizada.

Com efeito, mesmo que o réu negasse a subtração, o certo é que foi abordado na posse dos fios e na frente da residência subtraída, de forma que a autoria restou incontestada.

Ademais, a posse dos bens subtraídos faz presumir ser o réu o autor do furto, porque em sede de crime de furto, a constatação de que a res ou parte dela estava na posse do acusado, já é suficiente para a condenação, presumindo-se a sua responsabilização e cabendo ao acusado o dever de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª

Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j.

02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

No caso dos autos, o réu se manteve em silêncio na fase policial e em Juízo, de forma que a presunção se tornou certa.

A condenação, portanto, se impõe.

3) Da qualificadora da escalada

Neste momento, cabe perquirir sobre a qualificadora de escalada ou destreza. Consoante se verifica do laudo pericial de fls. 145/152, no imóvel residencial localizado na Rua João Crisóstomo nº 172, descrito na inicial, constatou-se que a tentativa se deu por escalada, podendo ser visto pelo aspecto recente de sujidade no muro, conforme comprova a imagem inferior de fls. 151.

Dessa forma, a figura da qualificadora deve ser reconhecida.

4) Da qualificadora do arrombamento

O laudo pericial de fls. 145/152 também indicou que o ingresso na residência se deu em por rompimento de obstáculo na região anterior do imóvel, já que a cerca elétrica na região anterior esquerda se encontrava obstruída e a porta localizada na região anterior da residência apresentava danos de aspectos recente.

Os próprios policiais militares confirmaram o rompimento da concertina, na altura do portão.

A qualificadora, portanto, deve ser reconhecida.

5) Do repouso noturno

O furto cometido durante o repouso noturno, assim reconhecido pelo período de tempo em que, naquela localidade onde os fatos ocorreram, no qual a população costumeiramente se recolhe e desperta para a vida cotidiana, é apenado com maior rigor, uma vez que o bem jurídico tutelado está mais vulnerável.

No caso concreto, o réu efetuou o delito em uma residência desocupada, por volta da 00h14. Assim, embora a residência estivesse sem moradores, o fato é que o horário era de menor atenção e a residência estava menor protegida, por isso, a causa de aumento deve ser reconhecida.

Sobre o assunto, assim já se manifestou Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 15ª edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2015, p. 876): "a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está em casa dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que nos parece tenha sido o objetivo da lei. Nessa visão: STJ: "Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime tenha sido cometido em estabelecimento fechado" (REsp 1.191.065-MG, 5ª T., rel. Gilson Dipp, 17.04.2012, v.u.).

Assim já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. (1) FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

(2) RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA. VALIDADE. (3) TESTEMUNHOS DE

AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (4) "RES" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE

EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (5) RÉU

CONFESSO. (6) MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO (7) FURTO CONSUMADO.

(8) DOSIMETRIA DA PENA QUE EXIGE REPARO. CERTIDÕES INIDÔNEAS PARA EXASPERAR A PENA-

BASE. CONTRADIÇÃO À SÚMULA 444, DO STJ. (9) DESDOBRAMENTO DA SEGUNDA FASE DA

DOSIMETRIA MERECEDORA DE REPARO, SOB O RISCO DE INTERPRETAÇÃO "IN MALAM PARTEM".

(10) REGIME SEMIABERTO. (11) DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO NESTA INSTÂNCIA. (12)

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) 6.2. Repouso noturno. Não se adota o critério

do exato momento em que a vítima estaria dormindo, sob pena de incorrer em

demasiada subjetividade e gerar enorme insegurança jurídica. Aliás, o aumento de

pena atinente ao repouso noturno justifica-se não somente pela menor intensidade de

vigilância por parte da vítima, mas, mormente, em relação à vigilância dada por

terceiros. Outrossim, não há que se falar sobre a necessidade do imóvel ser uma

residência ou estabelecimento comercial, porquanto o local em que se deu o crime é

irrelevante, bastando que ele seja praticado, tão somente, durante o período de

repouso noturno. Precedentes do STJ (REsp 1113558/RS - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ª

T. - j. 17.06.2010 - DJe 28.06.2010 e HC 29.153/MS - Rel. Min. Gilson Dipp - 5ª

T. - j. 02.10.2003 - DJe 03.11.2003). (...) 8. Provimento parcial do recurso

defensivo. (TJSP - Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Santo André; Órgão julgador:

3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 22/11/2016; Data de registro: 24/11/2016).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça ensina:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.642.619 - AM (2016/0323079-0) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 03/02/2017).

[...] 2.3 INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DISPOSTA NO § 1º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena descrita no § 1º do art. 155 do Código Penal, sob alegação de que "no momento da ocorrência do suposto furto tanto as vítimas quanto as pessoas presente nas imediações do Hospital e Maternidade Tereza Ramos estariam atentos e vigilantes". Sem razão, veja-se: O crime foi praticado por volta das 02h00min da madrugada, período em que a maioria das pessoas se recolhem para o descanso, fato que caracteriza o repouso noturno. E nessa linha, repisa-se o depoimento judicial do policial militar Maicon, o qual afirmou "que não lembra o horário, mas era de madrugada, bem tarde; [...]"; (mídia eletrônica - fl. 54). Sobre o repouso noturno, Julio Fabrini Mirabete ensina: E agravada a pena de um terço no furto praticado durante o repouso noturno, em que é maior o perigo para o bem jurídico e se oferece melhores oportunidades para a prática do ilícito. Repouso noturno é expressão que não se confunde com noite, mas o período em que, pelos costumes locais, é o tempo entre a hora em que a população se recolhe e a quem desperta para a vida cotidiana (in Código Penal Interpretado, 1ª ed. São Paulo: Atlas, p. 908, grifo nosso). Ainda, oportunas as palavras do doutrinador Cleber Rogério Masson: A causa de aumento de pena inerente ao repouso noturno não se relaciona, obrigatoriamente, com a circunstância de ser o furto cometido em casa habitada. Em verdade, o Código Penal sequer faz distinção se o crime é praticado intra ou extra muros. O maior perigo pessoal proporcionado à vítima não se encontra entre os fundamentos mencionados para o tratamento penal mais severo do furto noturno. Além disso, o furto é crime contra o patrimônio, e não contra a pessoa, e o patrimônio resta mais fragilizado durante o repouso noturno. Destarte, a majorante é perfeitamente aplicável aos furtos cometidos durante o repouso noturno em automóveis estacionados em vias públicas, bem como em estabelecimentos comerciais (Direito Penal esquematizado: parte especial, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 321, grifo nosso). Destaca-se, outrossim, que para a configuração do repouso noturno, necessária, tão somente, a demonstração de que o crime ocorreu em período no qual a cidade encontra-se recolhida e a maioria da população esteja dormindo, pouco importando tratar-se o bem jurídico violado de residências ou bens móveis. [...] Destarte, estando evidenciado nos autos que o furto ocorreu durante o repouso noturno, mantém-se a referida causa de aumento de pena. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS Nº 322.171 - SC (2015/0094395-1) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO. 01.02.2017).

Nesse sentido, imperioso é reconhecer a causa de aumento da pena.

6) Do princípio da insignificância

Formulado por Claus Roxin, em seu Política Criminal y sistema del Derecho Penal, esse princípio se refere àquelas condutas que lesionam minimamente ou causam risco de lesão mínima a um bem jurídico penalmente protegido.

Entende-se que não se justifica a imposição de pena criminal a tais comportamentos que quase nada atingem o bem jurídico, de maneira que se deveria excluir sua tipicidade.

Para afastar imprecisões nos critérios relativos ao entendimento da lesão mínima ou irrelevante, o Supremo Tribunal Federal traçou os parâmetros da sua aplicação:

"O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na

perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: 'DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR'. – O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social”. PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. (STF – 2ª Turma – Rel. Min. Celso de Mello – HC 84.412-SP – v.u. 19.10.2004 – D.J. 19.11.2004).

Assim, sustenta o Tribunal Superior acima que para que se aplique validamente o princípio da insignificância sem gerar insegurança jurídica, necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com isso, não fica o princípio da insignificância restrito ao aspecto quantitativo da lesão causada pelo ato ilícito, mas se amplia para tocar os aspectos sociais e econômicos da própria conduta do agente, além de exigir que se observem as condições pessoais do sujeito ativo do delito.

Pessoa primária, sem antecedentes de monta, de pouca idade, que pratique delito sem violência nem grave ameaça contra a pessoa e que tenha diminutos resultados materiais e socioeconômicos é merecedora da aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade de seu comportamento.

Se, do contrário, trata-se de pessoa que costumeiramente ataca bens jurídicos alheios, violando o direito de propriedade, a incolumidade pública, entre outros, essa não merece tratamento benéfico, não se podendo invocar a aplicação do princípio da insignificância, ainda que seja de diminutas consequências seu agir. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos exigidos pela Suprema Corte para a adoção do sobredito princípio. Como se percebe da certidão de objeto e pé, o réu é reincidente específico (certidão de fls. 32 – processo nº 1500551-25.2018.8.26.0599) e tinha sido preso em flagrante novamente em março de 2021, encontrando-se em liberdade provisória desde 17/03 (certidão de fls. 31, processo nº 1500397-02.2021.8.26.0599).

Assim, sua atuação não pode estar acobertada pelo princípio da insignificância, ainda que os bens subtraídos sejam e pequeno valor, porque sua condição pessoal não permite a benesse.

7) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu não possui antecedentes criminais, mas o crime é duplamente qualificado, de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa.

A reincidência (certidão de fls. 32 – processo nº 1500551-25.2018.8.26.0599) se compensa com a menoridade, mantendo-se a pena-base.

Entendo que não é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão, na medida em que ela foi informal e anterior ao interrogatório policial, quando o réu teve oportunidade de confirmá-la, mas manteve-se calado, demonstrando ausência de intenção de confirmar a acusação. De mais a mais, mesmo sem a confissão, os

policiais tinham certeza da acusação, porque o réu estava na posse da res e em frente da residência.

A agravante de repouso noturno fará com que a pena sofra um acréscimo de 1/3: reclusão de 03 anos, 01 mês e 10 dias e 14 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, diante da reincidência do réu, na medida em que a pena anteriormente aplicada não foi suficiente para afastá-lo da delinquência.

Pena final: reclusão de 03 anos, 01 mês e 10 dias, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR ELIAS CESAR ALVES, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal à pena de reclusão de 03 anos, 01 mês e 10 dias, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente específico e, por isso, não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

O réu está em liberdade, e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Pelo(a) defensor(a) foi requerido vista dos autos após a intimação do(a) ré(u) do teor da r.sentence.

Pelo(a) MM.Juíz(a) foi dito o seguinte:

Defiro o requerido, devendo a serventia providenciar a vista dos autos à Defensoria Pública, após a intimação do(a)(s) ré(u)(s) do teor da r.sentence.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):